ĐỀ 2

LSHS/TN-02/240

Khoảng 2h sáng ngày 6/7/2004, Trần Thị Hoa (sinh năm 1984, trú tại TL, huyện ML, tỉnh VP làm nghề buôn bán sắt vụn) vào khu tập thể Liên đoàn Địa chất xạ hiếm ở xã Xuân Phương, huyện T, thành phố H trộm 2 chân giàn giáo bằng sắt. Hành vi của Hoa đã bị Hà Phương Khánh phát hiện. Khánh trói chân tay chị Hoa bắt chị phải bồi hoàn số tiền 500.000 đồng của cả những lần mất trước. Vì không có tiền nên Hoa phải viết giấy nợ, song Khánh yêu cầu chị để lại một đôi khuyên tai, một dây chuyền vàng tây (tổng trị giá khoảng 900.000 đồng). Đến 8h sáng, Khánh dẫn giải chị Hoa lên Công an huyện T trình báo. 16h cùng ngày Công an huyện T đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Thị Hoa về hành vi trộm cắp tài sản. Quyết định này được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện T nhưng không được phê chuẩn. Công an huyện T đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với chị Hoa trong 24h.

Ngày 12/08/2004, Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Điều 138 BLHS năm 1999.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Theo anh (chị), Trần Thị Hoa có phạm tội không? Tại sao?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) hãy nhận xét các hoạt động tố tụng của Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát nhân dân huyện T trong vụ án trên.

Tình tiết bổ sung

Chị Hoa đã đến Văn phòng luật sư Nguyễn - Trần nhờ tư vấn và bảo vệ cho mình trong trạng thái rất hoang mang và lo sợ, chị còn tiết lộ vì xấu hổ nên không dám khai báo với cơ quan công an việc Hà Phương Khánh còn bắt chị phải cởi hết quần áo nếu không Khánh sẽ đưa chị lên công an trình báo. Vì quá sợ hãi nên chị Hoa đã phải làm theo Khánh.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Là luật sư được Văn phòng luật sư Nguyễn - Trần phân công tiếp khách, anh (chị) sẽ trao đổi, tư vấn cho chị Hoa những vấn đề gì?

Câu hỏi 4 (1.5 điểm): Sau khi tiếp nhận những thông tin như vậy, anh (chị) sẽ thực hiện những hoạt động gì của Luật sư để có thể bảo vệ tốt nhất cho thân chủ của mình trong giai đoạn điều tra vụ án?

Tình tiết bổ sung

Ngày 14/9/2004, sau khi nhận hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã ra quyết định trả hồ sơ bổ sung.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) cần trao đổi với ai, ở cơ quan nào, về vấn đề gì trước khi Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tình tiết bổ sung

Ngày 02/10/2004, sau khi thụ lý lại vụ án Viện kiểm sát đã ra cáo trạng truy tố Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 138 BLHS và chuyển hồ sơ đến Toà án.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) hãy chuẩn bị kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Ngày 31/10/2004 Toà án nhân dân huyện T đã mở phiên toà xét xử Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản".Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa đã làm rõ được nội dung vụ án như sau: Đây là lần đầu tiên chị Hoa lấy trộm tài sản ở khu tập thể Liên đoàn địa chất xạ hiếm; Khánh buộc chị Hoa cởi hết quần áo vì cho rằng chị Hoa đã nhiều lần lấy trộm tài sản của Khánh. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Toà án áp dụng điểm g khoản 1 Điều 48, khoản 1-Điều 138 BLHS để tuyên mức hình phạt 3 năm tù giam đối với Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản".

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy viết bài bào chữa (sơ lược) để bảo vệ cho chị Hoa.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hành vi của Khánh có cấu thành tội phạm hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân huyện T ra bản án tuyên xử Trần Thị Hoa 3 năm tù giam, buộc Hoa phải bồi thường 500.000 đ cho người bị hại Hà Phương Khánh. 17h ngày 14/11/2004 chị Hoa mới tìm đến anh (chị) nhờ anh (chị) giúp làm đơn kháng cáo và gửi giúp đơn kháng cáo cho mình.